

AI 학습 과정에서의 개인정보 보호에 관한 한·EU 법제 비교연구*

김 경 숙**

《 목 차 》

I. 들어가며	III. EU법제
II. 한국의 법제	1. GDPR
1. 개인정보보호법	2. AI Act
2. 인공지능기본법	3. GDPR과 AI Act의 관계
3. 개인정보보호법과 인공지능기본 법과의 관계	IV. 한국법제와 EU법제의 비교
	1. 개인정보보호법과 GDPR의 비교
	2. 인공지능기본법과 AI Act의 비교
	V. 결론

■ 투고일 : 2026. 01. 14, 심사일 : 2026. 02. 15, 게재확정일 : 2026. 02. 19.

I. 들어가며

인공지능 기술의 발전은 방대한 데이터의 수집·분석·활용을 전제로 하며, 그 가운데에서도 개인정보는 인공지능 시스템의 성능을 좌우하는 핵심 자원으로 기능하고 있다. 특히 생성형 인공지능과 대규모 언어모델의 확산으로 인해 웹 게시물, 이미지, 음성, 위치 정보 등 다양한 형태의 개인정보가 학습 데이터로 활용되는 사례가 급증하고 있으며,¹⁾ 이에 따라 기존 개인정보보호 체계가 인공지능 학습 환경을 충분히 규율할 수 있는지에 대한 근본적인 의문이 제기되고 있다. 데이터 활용 없이는 인공지능 기술 발전이 곤란한 반면, 무분별한 데이터 수집과 이용은 개인정보에 대한

* 본 논문은 2025년 상명대학교 선발과제연구비로 작성되었습니다.

** 상명대학교 지적재산권전공 교수

1) Ruschemeier, Hannah, "Generative AI and data protection." *Cambridge Forum on AI: Law and Governance* (2025), 1, e6, pp.1-3.

자기결정권을 침해할 위험을 내포하고 있어, 기술 발전과 기본권 보호 사이의 긴장이 한층 더 심화되고 있다.²⁾

이 가운데 한국에서는 2025년 6월 12일, 인공지능(AI) 챗봇 ‘이루다’의 개발 과정에서 개인정보가 정보주체의 동의 없이 학습 데이터로 활용된 것은 위법이며, 개발사가 피해자들에게 위자료를 배상해야 한다는 법원의 판결이 선고되었다. 한국은 개인정보 보호를 위하여 「개인정보보호법」³⁾을 규정하고 있는데, 이 판결은 AI 학습 데이터 처리에 대하여 「개인정보보호법」이 어떻게 적용되는지를 명확히 한 한국 최초의 판례라는 점에서 중요한 의의를 가진다.⁴⁾

특히 인공지능 학습 과정은 대량의 데이터를 반복적으로 처리하고, 원래의 수집 목적과는 다른 방식으로 비정형 데이터를 활용하며, 데이터의 재식별 가능성이 증대된다는 특성을 가진다. 이로 인해 AI 학습 데이터의 처리 문제는 기존 개인정보보호 체계의 핵심 쟁점으로 부각되고 있다. 나아가 한국은 2024년 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 ‘AI 기본법’)을 제정하여, 인공지능의 개발·보급·이용 전반을 포괄적으로 규율하는 법적 체계를 마련하였다.

국제적으로도 AI 학습 데이터와 개인정보 보호의 관계는 중요하게 논의되고 있다. 유럽연합(EU)은 일반개인정보보호규정(GDPR)을 통해 개인정보 처리의 기본 원칙을 엄격히 규율하는 한편, 「AI Act」를 제정하여 고위험 인공지능 시스템에 대하여 데이터 관리 및 위험 통제 의무를 강화하고 있다. 반면 미국은 포괄적인 「개인정보보호법」을 두기보다는 분야별 규제와 판례 중심의 접근을 취하고 있다. 한국과 유럽은 개인정보보호법이라는 일반법과 AI 관련 포괄법을 병행하여 운영한다는 점에서 제도적 유사성을 가진다.

이에 본 논문은 포괄적인 AI 관련 법률과 개인정보보호법을 동시에 운용하고 있으며, AI 학습 과정에서 개인정보 침해 문제가 실제로 쟁점이 된 사례를 보유하고

2) Council of Europe, *Responsibility and AI—Right to Privacy and Data Protection* (2025), pp. 1-2 (available at <https://rm.coe.int/responsability-and-ai-en/168097d9c5>); 이우정, 김민호, “인공지능 학습데이터와 개인정보보호법상 동의제도에 관한 연구 — 미국의 사후동의(opt-out) 제도를 중심으로 —”, *미국헌법연구* 34.2 (2023) : 1., p. 2.

3) 「개인정보 보호법」은 개인정보의 수집·이용·제공·파기 등 개인정보 처리 전반에 관한 사항을 규정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고 인간의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 하는 법률로서, 2011년 3월 29일 제정·시행되었으며, 2025년 4월 1일 일부개정되었다(법률 제20897호).

4) 서울동부지방법원 2025. 6. 12. 선고 2021가합104007 판결.

있는 한국과 유럽의 법제도를 비교·분석하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 제2장에서는 AI 학습 과정에서의 개인정보 보호를 중심으로 한국의 개인정보보호법과 AI 기본법의 규율 구조를 검토하고, ‘이루다’ 사건을 통해 기존 개인정보보호법이 AI 학습 과정에 어떻게 적용되는지를 살펴본다. 제3장에서는 유럽의 GDPR과 AI Act를 중심으로 AI 학습 데이터에 대한 규율 체계를 검토하며, 이 과정에서 이탈리아에서 문제된 OpenAI 관련 사례⁵⁾를 분석한다. 제4장에서는 한국과 유럽의 법제도를 비교·분석하고, 이를 토대로 시사점을 도출한 뒤 결론으로 논문을 마무리한다.

II. 한국의 법제

한국에서 AI 학습 과정에 이용되는 개인정보를 보호하기 위한 주요 법제도로는 「개인정보 보호법」과 「AI 기본법」이 있다. 개인정보 보호법은 개인정보의 수집·이용·제공 및 처리 전반에 관한 일반법으로서 AI 학습에 활용되는 개인정보에 직접 적용되며, AI 기본법은 인공지능의 개발·이용 과정에서 준수하여야 할 기본 원칙과 관리체계를 규정함으로써 개인정보 보호를 포함한 AI 거버넌스의 기본 틀을 제시한다.⁶⁾

1. 개인정보보호법

1) 개인정보와 처리의 개념

인공지능 학습 데이터란 기계학습 알고리즘이 일정한 목적을 달성하기 위하여

5) Provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali nei confronti di OpenAI LLC

6) 「개인정보 보호법」 제1조·제2조는 개인정보의 수집·이용·제공 및 처리 전반에 관한 일반 법임을 선언하고, 인공지능 학습에 이용되는 개인정보도 그 적용 대상임을 전제로 한다. 한편 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 ‘인공지능기본법’) 제1조는 인공지능의 건전한 발전과 신뢰 기반 조성을 위한 기본 사항을 규정함으로써 국민의 권익과 존엄성 보호를 목적으로 한다고 규정하고, 제4조·제23조·제26조 등에서 인간 중심·안전성·신뢰성·윤리 및 데이터 관리 의무 등 인공지능 개발·이용 단계에서 준수하여야 할 기본 원칙과 관리체계를 제시한다. 학설에서도 인공지능기본법을 개인정보보호법을 전제한 보완적 기본법, 즉 AI 거버넌스의 기본 틀로 평가하면서, 인공지능 학습용 데이터 활용에 관한 입법 과제를 논의한다.(이인호, “인공지능과 기본권리예외의 영향: 인공지능과 개인정보보호의 긴장과 조화”, AI 법제 Insight 제25-1호, 한국법제연구원, 2025)

수집·처리되는 데이터의 집합으로서, 알고리즘이 패턴을 인식하고 예측·생성을 수행하는 데 활용되는 일체의 자료를 의미한다. 이는 단순한 원시 데이터(raw data)에 국한되지 않고, 정제·가공·주석(annotation) 및 라벨링(labeling)을 거친 데이터까지 포함하는 확장된 개념으로 이해할 필요가 있다.⁷⁾

한국의 「개인정보보호법」 제2조 제1호는 개인정보를 “살아 있는 개인에 관한 정보”로서 성명, 주민등록번호, 영상 등으로 개인을 알아볼 수 있는 정보와, 다른 정보와 쉽게 결합해 개인을 알아볼 수 있는 정보를 포함한다고 규정한다. 2020년 개정으로 “가명정보”가 개인정보의 하위유형으로 명시되어, 개인을 추가정보 없이는 알아보기 어렵게 처리했더라도 재식별 가능성이 있으면 여전히 개인정보로 본다.⁸⁾ 개인정보보호위원회가 고시한 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」⁹⁾에 따르면 대화 로그, 메신저 내용, 로그 파일, 쿠키 정보, 위치정보, 의료·신용정보 등은 개인을 직접 또는 간접적으로 식별할 수 있는 한 모두 개인정보에 해당하며, 이러한 정보가 AI 학습에 이용되는 경우에도 동일한 판단 기준이 적용된다.

법원은 앱에서 수집된 메시지 데이터를 별도의 정보주체 동의 없이 챗봇 학습에 활용한 이른바 이루다 사건에서, 해당 학습 데이터가 개인정보보호법상 개인정보에 해당한다고 판단하였다.¹⁰⁾

개인정보 관점에서 볼 때, 인공지능 학습 데이터는 크게 세 가지 유형으로 구분할 수 있다. 첫째, 정보주체를 직접 식별할 수 있는 개인정보가 포함된 데이터, 둘째, 익명처리 또는 가명처리가 이루어졌으나 재식별 가능성이 존재하는 데이터, 셋째, 개인정보와 직접적으로 관련이 없어 보이지만, 결합·추론을 통하여 개인을 특정할 수 있는 데이터이다. 데이터의 처리 수준에 따라 가명정보(여전히 개인정보로서

7) Sama, ‘What Is AI Training Data? (Definition, Types & Best Practices)’ (available at <https://www.sama.com/blog/what-is-training-data>); Decodo, ‘AI Training Data: Definition, Sources & Best Practices’ (available at <https://decodo.com/blog/ai-training-data>); CleverX, ‘What Is Data Annotation? Definition, Process & Use Cases’ (available at <https://cleverx.com/blog/what-is-data-annotation>).

8) 본 개정은 4차 산업혁명 시대에 신산업 육성이 국가적 과제로 부상함에 따라, 인공지능(AI)·클라우드·사물인터넷(IoT) 등 신기술 기반의 데이터 활용을 제도적으로 뒷받침하는 한편, 기존 법체계의 불명확성과 분산된 개인정보 보호 규율을 정비하여 개인정보 보호와 산업 발전의 조화를 도모하기 위한 것이다(이인환, “개정 개인정보 보호법”, 김앤장 법률사무소, 2020. 3. 31., (available at https://www.kimchang.com/ko/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=21101)).

9) 「개인정보보호위원회고시 제2025-9호」, 2025. 10. 31., 일부개정

10) 서울동부지방법원 2025. 6. 12. 선고 2021가합104007 판결

법 적용 대상)와 익명정보(개인정보보호법 적용 제외)로 구분되며, 이 구별이 AI 학습 데이터에 대한 규제 적용 여부를 결정하는 핵심 기준이 된다.¹¹⁾ 따라서 AI 학습 데이터 개인 식별 가능성이 존재하는 경우 「개인정보보호법」의 적용을 받을 수 있다.¹²⁾

개인정보 처리란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기 등 일체의 행위를 말한다(개인정보보호법 제2조 제2호). 이러한 정의에 비추어 보면, 인공지능 학습 과정은 개인정보의 대규모 수집과 자동화된 분석·가공을 포함하므로 개인정보보호법상 ‘개인정보 처리’에 해당한다. 특히 생성형 인공지능 및 대규모 언어모델의 학습은 개인정보를 반복적으로 활용·재가공하는 구조를 전제로 하고 있어, 전형적인 개인정보 처리 행위로 평가될 수 있다.¹³⁾

2) 적법한 개인정보 처리(‘personal data’ processing)

개인정보는 「개인정보보호법」이 정한 다음의 처리 근거 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 적법하게 처리될 수 있다.

(1) 정보주체의 동의

한국의 「개인정보 보호법」에 따르면, 개인정보 또는 민감정보를 처리하고자 하는 경우 원칙적으로 정보주체의 동의를 받아야 한다. 개인정보처리자가 개인정보 또는 민감정보를 처리하기 위하여 정보주체의 동의를 받을 때에는, 개인정보의 수집·이용에 대한 동의, 제3자 제공에 대한 동의 등 각 동의 사항을 구분하여야 하며, 정보주체가 그 내용을 명확히 인지할 수 있도록 충분히 고지한 후 각각에 대하여 개별적인 동의를 받아야 한다(개인정보 보호법 제22조, 제23조).¹⁴⁾

11) 김창조, “정보주체의 개인정보자기결정권 보장과 개인정보의 활용”, 법학논고 75 (2021):53, p. 66-67.

12) 김현경, “공개된 개인정보의 법적 취급에 대한 검토 — AI학습용 데이터로서 활용방안을 중심으로 —”, 미국헌법연구 34.1(2023) : 157, pp.179-180; 박소연, 안성진, “개인정보 비식별화에 따른 인공지능 모델 성능 영향 분석 연구”, 인터넷정보학회논문지 26.4 (2025) : 69, pp.69-70.

13) 양은영, “생성형 AI의 개발 및 이용에 관한 규제의 필요성 - 대규모 언어모델에 기반한 대화형 인공지능 서비스(LLMs AI)를 중심으로 -”, 성균관법학 35.2 (2023) : 293, p.301.

(2) 정보주체 동의 외의 적법한 처리

① 일반적 법정 사유

개인정보 보호법은 원칙적으로 정보주체의 동의를 요구하나, 일정한 법정 사유가 존재하는 경우에는 예외적으로 동의 없이 개인정보 처리를 허용하고 있다. 구체적으로, 다른 법률에 개인정보 처리에 관한 특별한 규정이 있거나 개인정보처리자가 법령상 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우(제15조 제1항 제2호), 공공기관이 법령에 근거한 소관 업무를 수행하기 위하여 불가피한 경우(제15조 제1항 제3호), 정보주체와의 계약 체결 또는 계약 이행을 위하여 불가피한 경우(제15조 제1항 제4호), 그리고 정보주체 또는 제3자의 생명·신체·재산의 중대한 이익을 보호하기 위하여 긴급히 필요한 경우(제15조 제1항 제5호)에는 정보주체의 동의 없이도 개인정보 처리가 허용된다.¹⁵⁾

② 추가적 예외

또한 개인정보 보호법은 일정한 요건을 충족하는 경우에도 정보주체의 동의 없이 개인정보 처리를 허용하고 있다.

첫째, 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위 내에서의 추가 이용이다. 개인정보처리자는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서, 정보주체에게 미치는 불이익 여부, 개인정보의 안전성 확보조치 등을 종합적으로 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용할 수 있다(개인정보 보호법 제15조 제3항).¹⁶⁾

둘째, 과학적 연구 목적을 위한 가명정보의 처리이다. 가명정보란 ‘성명, 주민등록번호, 영상 등 개인을 알아볼 수 있는 정보’ 또는 ‘다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보’를 가명처리함으로써, 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리된 정보를 의미한다(개인정보 보호법 제2조 제1의2호).¹⁷⁾ 즉, 개인정보를 가명정보로 인정받기 위해

14) 이유정, 김민호, 각주2) pp.11-12.

15) 김진우, “대가로서의 디지털 개인정보 - 데이터의 개인정보보호법 및 계약법적 의의-”, 비교사법 24.4 (2017) : 1521, pp.1528-1529.

16) 김창조, 각주11) p. 55.

서는 추가 정보 없이는 특정 개인을 식별할 수 없도록 하는 실질적인 조치가 취해져야 하며, 이러한 요건을 충족한 가명정보에 대해서는 과학적 연구 목적의 범위 내에서 정보주체의 별도 동의 없이 처리가 가능하다(개인정보 보호법 제28조의2).¹⁸⁾

셋째, 익명정보의 처리이다. 시간·비용·기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른 정보와의 결합을 통해서도 더 이상 개인을 알아볼 수 없는 정보는 개인정보에 해당하지 않으며, 개인정보 보호법의 적용 대상에서 제외된다. 따라서 개인정보가 익명정보로 처리된 경우에는 정보주체의 동의 없이도 이용이 가능하다(개인정보 보호법 제58조의2).¹⁹⁾

3) 개인정보의 처리제한

개인정보 보호법(Personal Information Protection Act, PIPA)은 개인정보의 무분별한 수집·이용을 방지하고 정보주체의 권익을 보호하기 위하여, 개인정보처리자에게 개인정보 처리 전반에 걸쳐 다양한 제한 규정과 준수 의무를 부과하고 있다. 이러한 처리제한 규정은 개인정보의 성격과 처리 방식에 따라 차등적으로 적용되며, 특히 정보주체의 기본권 침해 위험이 높은 영역에 대해 강화된 보호 장치를 마련하고 있다는 점에서 중요한 의미를 가진다.²⁰⁾

우선, 개인정보 보호법은 **민감정보의 처리**에 대하여 엄격한 제한을 두고 있다(제23조). 민감정보란 사상·신념, 노동조합 가입 여부, 정치적 견해, 건강정보, 성생활 정보 등 개인의 사생활과 인격권에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보를 말하며, 원칙적으로 정보주체의 별도 동의나 법률에 근거한 경우가 아닌 한 처리가 제한된다. 이는 민감정보가 AI 학습 데이터로 활용될 경우 차별이나 인권 침해로 이어질 가능성이 높다는 점에서 중요한 규율이다.

또한 고유식별정보(제24조), 주민등록번호(제24조의2), 영상정보처리기의 설치·운영(제25조), 나아가 이동형 영상정보처리기기(제25조의2)의 경우 정보처리가 제한된다.²¹⁾

17) 「가명정보 처리 가이드라인」 (2024.2. 개정) (available at https://www.privacy.go.kr/front/bbs/bbsView.do?bbsNo=BBSMSTR_000000000049&bbscttNo=20658).

18) 김창조, 각주11) p.67.

19) 김창조, 각주11) p.84-85.

20) 김재광, “개인정보보호법에 관한 새로운 법적 문제”, 강원법학 36(2012): 95. pp. 111-112.

21) *Ibid.*, pp. 108-111.

이와 같이 개인정보 보호법상의 처리제한 규정은 개인정보의 유형과 처리 단계별 위험성을 고려하여 다층적인 보호 체계를 구축하고 있으며, 인공지능 학습과 같이 대규모 데이터 처리가 수반되는 환경에서도 개인정보 처리의 한계를 명확히 설정하는 기능을 수행하고 있다.

4) 정보주체의 보호

한국의 「개인정보보호법」은 개인정보 처리 전 과정에서 투명성 확보, 정보주체의 권리 보장, 그리고 사전적·구조적 보호 조치를 핵심 원리로 삼고 있다. 이는 개인정보의 수집·이용 단계뿐만 아니라 보유·관리·파기 전반에 걸쳐 개인정보 침해를 예방하기 위한 절차적·조직적 의무를 개인정보처리자에게 부과하는 구조이다.²²⁾

(1) 투명성 원칙과 고지 의무

「개인정보보호법」은 개인정보 처리의 출발점으로서 정보주체에 대한 명확한 고지와 동의를 요구한다. 개인정보를 수집·이용하고자 하는 경우, 개인정보처리자는 처리 목적, 수집 항목, 보유·이용 기간, 제3자 제공 여부, 정보주체의 권리 행사 방법 등을 사전에 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 한다(제15조, 제17조, 제22조).

이러한 고지는 형식적인 약관 제시에 그쳐서는 안 되며, 정보주체가 자신의 개인정보가 어떠한 목적으로 어떻게 이용되는지를 구체적으로 인식할 수 있을 정도의 명확성을 갖추어야 한다.²³⁾ 특히 개인정보 처리 목적은 포괄적·추상적으로 기재될 수 없고, 목적 외 이용이나 제3자 제공이 이루어질 경우에는 별도의 법적 근거 또는 추가 동의가 필요하다.

AI 학습 데이터와 같이 대규모·자동화된 방식으로 개인정보가 활용되는 경우에도 이러한 투명성 원칙은 동일하게 적용되며, 기술적 어려움이나 사업상의 편의는 고지 의무를 면제하는 사유가 되지 않는다.²⁴⁾

22) 김창조, 각주11) p.64.

23) 이제희, “개인정보보호법제의 정합성에 대한 연구”, 공법연구 47.4(2019): 429. pp. 445-446.

24) 이대희, “인공지능에 의한 개인정보의 자동 처리에 대한 투명성 확보에 관한 연구 -알고리즘에 의한 자동 의사결정에 따른 ‘설명권’ 도입을 중심으로-”, 저스티스 200 (2024) : 298, pp. 304-307.

(2) 정보주체의 권리 보장

개인정보보호법은 정보주체에게 개인정보에 대한 적극적인 통제권을 부여하고 있다. 정보주체는 개인정보에 대한 열람권, 정정·삭제 요구권, 처리 정지 요구권을 행사할 수 있으며(제35조~제37조), 개인정보처리자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.²⁵⁾

또한 개인정보보호법은 개인정보 처리에 대한 동의를 언제든지 철회할 수 있는 권리를 보장하고 있으며, 동의 철회로 인해 정보주체에게 부당한 불이익을 주어서는 안 된다. 이는 개인정보 처리의 전제 조건으로서 정보주체의 자기결정권을 실질적으로 보장하기 위한 장치이다.²⁶⁾

AI 학습과 관련하여서는, 이미 학습이 완료된 모델 내에 개인정보가 반영된 경우 정보주체의 삭제·처리정지 요구를 어떻게 실현할 것인가 현실적인 문제로 제기된다. 그럼에도 불구하고, 개인정보보호법은 기술적 곤란성을 이유로 정보주체 권리를 제한하는 일반적 면책 규정을 두고 있지 않으며, 개인정보처리자는 가능한 범위 내에서 권리 보장을 위한 조치를 강구해야 한다.²⁷⁾

(3) 설계 단계에서의 개인정보 보호

한국 개인정보보호법은 명문으로 ‘설계 단계부터의 보호(Data Protection by Design)’라는 표현을 사용하지는 않지만, 실질적으로 이에 준하는 사전적 보호 의무를 규정하고 있다. 개인정보처리자는 개인정보 처리 목적을 달성하는 데 필요한 최소한의 개인정보만을 수집·이용해야 하며(제16조), 개인정보의 안전성 확보를 위해 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취해야 한다(제29조).

또한 개인정보보호법은 가명정보 제도를 도입하여, 개인정보를 그대로 사용하는 대신 가명처리를 통해 개인정보 침해 위험을 최소화하면서 데이터 활용을 가능하게 하고 있다(제28조의2). 이는 개인정보를 전제로 한 데이터 활용 구조에서 사전적 위험 완화를 도모하는 제도적 장치로 평가된다.²⁸⁾ AI 학습 맥락에서는 학습 데이터

25) 김창조, 각주11) pp. 57-58.

26) 김창조, 각주15) p. 68; 정찬모, “개인정보보호에 있어 정보주체의 동의”, 법학연구 18.1(2015): 61, p.86.

27) 이대희, 각주24) p.314.

28) 김민우, 김일환, “지능정보사회에서 가명정보의 보호와 이용을 위한 법제 정비방안 연

설계 단계에서부터 개인정보 포함 여부를 점검하고, 불필요한 식별 요소를 제거하거나 가명·익명처리를 적용하는 것이 개인정보처리자의 책임에 속한다. 즉 개인정보 보호는 사후적인 문제 해결이 아니라, AI 시스템의 기획·개발 단계에서 구조적으로 고려되어야 할 요소로 이해된다.²⁹⁾

한국 개인정보보호법은 개인정보 처리에 있어 투명한 고지와 동의, 정보주체의 실질적 권리 보장, 그리고 사전적·구조적 보호 조치를 결합한 절차적 규율 체계를 형성하고 있다. AI 학습과 같이 새로운 데이터 활용 환경에서도 이러한 기본 구조는 그대로 적용되며, 개인정보 보호는 기술 발전의 부수적 고려사항이 아니라, 데이터 처리의 전제 조건으로 기능한다는 점에서 그 규범적 의미가 크다.

5) 이루다 사건³⁰⁾

(1) 사건 개요

2020년 말부터 2021년 초에 걸쳐 스캐터랩은 인공지능 챗봇 ‘이루다(Luda)’를 개발·출시하였다. 이루다의 학습을 위해 스캐터랩은 약 60만 명의 이용자가 참여한 카카오톡 대화 데이터를 활용하였으며, 그 규모는 약 94억 건의 대화 문장에 달한 것으로 알려졌다. 이 중 상당수의 대화에는 이름, 연락처, 휴대전화번호, 주소 등 개인을 직접 또는 간접적으로 식별할 수 있는 개인정보가 포함되어 있었음에도 불구하고, 적절한 암호화나 비식별화 조치가 이루어지지 않아 개인정보가 외부로 노출되는 문제가 발생하였다.

이에 따라 2021년 4월, 카카오톡 이용자 246명은 자신의 대화 내용이 사전 고지나 명시적 동의 없이 AI 학습에 이용되었고, 개인정보 및 민감정보가 충분히 비식별화되지 않은 상태로 처리되었다는 점을 이유로, 스캐터랩이 개인정보보호법을 위반하였다고 공동 소송을 제기하였다. 원고들은 AI 학습 목적의 개인정보 이용에 대한 동의가 실질적으로 이루어지지 않았으며, 대화 로그에 포함된 개인정보가 그대로 학습 데이터로 사용되었다고 주장하였다.

구”, 미국헌법연구 32.2(2021): 121, pp. 150-152.

29) 전주현, 이경현, “인공지능 시스템에서 개인정보 처리방침 수립을 위한 법적·기술적 요구 사항 분석 연구”, 정보보호학회논문지 34.5(2024) : 1115, p.1122.

30) 서울동부지방법원 2025. 6. 12. 선고 2021가합104007 판결.

법원은 총 246명의 원고 중 93명에 대하여 구 개인정보보호법 위반을 인정하고 위자로 지급을 명하였다. 재판부는 특히 동의 절차의 실질성 결여, 목적 외 이용 금지 원칙 위반, 개인정보 보유·파기 의무 위반, 민감정보 처리 제한 위반 등을 근거로 피고의 불법행위를 인정하였다.

(2) 쟁점 및 판결

법원의 주요 판단 내용은 다음과 같다.

① 카카오톡 대화의 개인정보 해당성

법원은 카카오톡 대화 내용이 회원정보 및 대화에 포함된 개인정보와 결합될 경우, 특정 대화 문장을 작성한 이용자를 식별할 수 있으므로 개인정보보호법상 개인정보에 해당한다고 판단하였다. 따라서 해당 대화 데이터를 수집·이용하기 위해서는 정보주체의 적법한 동의가 필요하다고 보았다.

재판부는 개인정보 수집·이용에 관한 동의는 단순한 형식적 동의가 아니라 정보주체의 실질적인 동의가 요구된다고 전제하였다. 이 사건에서 피고는 “이용약관 및 개인정보처리방침에 동의한다”는 체크박스를 두고, 개인정보처리방침을 클릭하면 팝업창을 통해 내용을 확인할 수 있도록 하였다고 항변하였으나, 재판부는 이러한 방식만으로는 정보주체가 자신의 개인정보가 AI 학습에 활용된다는 사실을 충분히 인식하였다고 보기 어렵다고 판단하였다. 즉, 로그인 시 약관 또는 개인정보처리방침에 동의한 것으로 간주한다는 안내만으로는 개인정보보호법이 요구하는 실질적 동의 요건을 충족하지 못한다고 보아, 이 사건에서는 유효한 동의가 존재하지 않는다고 결론지었다.

② 동의 없이 이용할 수 있는 예외 사유 해당 여부

피고는 본 사안이 개인정보보호법상 동의 없이 개인정보를 이용할 수 있는 예외 사유, 즉 ① 당초 수집 목적 범위 내 이용, ② 과학적 연구를 위한 가명정보 처리, ③ 익명정보 처리에 해당한다고 주장하였다. 이에 대하여 법원은 다음과 같이 판단하였다.

첫째, 피고는 개인정보처리방침에 '신규 서비스 개발' 목적을 명시하였으므로 이용자의 개인정보를 당초 수집 목적 범위 내에서 이용한 것이라고 주장하였다. 그러나 법원은 이용자들이 다른 앱을 통해 수집된 카카오톡 대화 데이터가 전혀 성격이 다른 AI 챗봇의 개발·운영에 활용될 것까지 합리적으로 예상할 수 있었다고 보기 어렵다고 판단하였다. 이에 따라 해당 개인정보의 이용은 당초 수집·이용 목적의 범위를 초과한 것으로 보아, 목적 내 이용에 해당하지 않는다고 보았다.

둘째, 과학적 연구를 위한 가명정보 처리에 해당한다는 주장에 대하여, 법원은 가명정보로 인정되기 위해서는 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법을 통해, 추가 정보 없이는 특정 개인을 식별할 수 없도록 하는 조치가 선행되어야 한다고 전제하였다. 그러나 이 사건에서 피고는 그러한 가명처리 조치를 취하지 않았다고 판단하였다. 나아가 개인정보보호법상 정보주체의 동의 없이 가명정보 처리가 허용되는 '과학적 연구'란 기술 개발 및 실증, 기초연구, 응용 연구, 민간 투자 연구 등 과학적 방법론을 적용하는 연구를 의미하는데, AI 챗봇 '이루다'의 개발은 상업적 목적의 서비스 제작에 해당하므로 과학적 연구로 보기 어렵다고 판시하였다.

셋째, 익명정보 처리에 해당한다는 주장에 대하여, 법원은 학습 DB에 저장된 정보가 적절한 시간·비용·기술을 투입하여 다른 정보와 결합할 경우 특정 개인을 식별하는 데 충분히 사용될 수 있다고 보았다. 따라서 해당 정보는 시간·비용·기술 등을 합리적으로 고려하더라도 다른 정보를 사용하여 더 이상 개인을 알아볼 수 없는 정보, 즉 익명정보에 해당하지 않는다고 판단하였다.

결국 법원은 피고의 개인정보 이용이 개인정보보호법상 동의 없이 허용되는 어떠한 예외 사유에도 해당하지 않는다고 보아, 무단 이용에 해당한다고 판단하였다.

(3) 대상판결의 의의

대상판결은 다른 서비스 과정에서 이미 수집된 개인정보를 AI 프로그램의 학습에 이용하는 경우, 개인정보보호법상 개인정보 수집·이용 동의 등 관련 절차를 어떻게 준수하여야 하는지에 관한 구체적인 기준을 제시한 최초의 판례라는 점에서 중요한 의의를 가진다. 아울러 민감정보가 포함된 학습 데이터의 무단 이용에 대하여 손해 배상책임을 인정하였다는 점에서도 의미가 크다.

특히 대상판결은, 향후 AI 서비스를 제공하는 IT 기업들이 기존에 수집한 개인정보

를 AI 프로그램 학습에 활용하고자 할 경우, 단순히 '신규 서비스 개발'과 같이 추상적·포괄적인 목적을 기재하여 동의를 받는 것만으로는 부족하며, 해당 개인정보가 'AI 프로그램 학습용'으로 이용된다는 점을 명확히 특정하여 정보주체의 동의를 받아야 한다는 점을 분명히 하였다.

또한 대상판결은, 피고가 현대 기술의 한계로 인해 가명처리에 제약이 있었다고 주장한 점을 받아들이지 않고, AI 학습 데이터의 가명처리에 있어서는 추가 정보 없이는 개인을 식별할 수 없도록 보다 엄격하고 세심한 가명처리가 요구된다는 점을 시사하였다. 이는 AI 학습 과정에서 개인정보의 식별 가능성을 최소화하기 위한 기술적·관리적 조치의 중요성을 강조한 것으로 평가된다.

나아가 대상판결은, AI 프로그램 학습에 개인정보를 이용하는 행위가 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있는 '과학적 연구'에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이에 따라, 설령 가명처리가 적절하게 이루어졌다고 하더라도, 영리 목적의 AI 프로그램 학습을 위하여 개인정보를 이용하는 경우에는 정보주체의 동의 없이 이를 처리하기 어렵다는 점을 명확히 하였다.

이는 기업들이 영리적 목적의 데이터 활용을 '과학적 연구'라는 명목으로 개인정보 보호법상 예외 규정을 과도하게 적용하는 것을 방지하려는 해석으로 볼 수 있으며, 향후 AI 학습을 위한 개인정보 이용에 있어 정보주체 동의의 중요성을 다시 한 번 환기시킨 판례로 평가된다.

2. 인공지능 기본법

생성형 인공지능과 대규모 언어모델(LLM)의 확산은 개인정보가 학습 데이터로 광범위하게 활용되는 환경을 형성하고 있다. 이러한 변화는 기존 개인정보보호법제가 전제해 온 정보 처리 구조를 근본적으로 확장시키며, AI 학습이라는 새로운 개인정보 처리 단계에 대한 독자적·보완적 규율의 필요성을 부각시킨다.³¹⁾

한국 개인정보보호법은 개인정보 처리의 적법성, 정보주체의 권리 보장, 안전성 확보조치 등을 규율하는 강력한 일반법으로 기능하고 있다. 그러나 인공지능 학습과 추론 과정에서 발생하는 대규모·자동화된 개인정보 처리, 모델 내 잔존 위험, 목적 외 이용 문제 등은 기존 규정만으로는 충분히 포섭되기 어렵다. 특히 개인정보가 학습 데이터에서 모델 파라미터로 전이되는 과정에서 개인정보의 법적 지위가 불명

31) 양은영, 각주13) p.303.

확해지는 문제가 지적되고 있다.³²⁾

인공지능이라는 기술 자체가 사회에 미치는 구조적 영향을 통합적으로 규율하기 위한 기본 틀로서, 한국은 「인공지능 기본법(AI Basic Act)」을 제정하여 인공지능의 개발·보급·이용 전반을 포괄하는 규범 체계를 구축하였다.³³⁾

아래에서는 개인정보보호와 관련한 인공지능기본법 규율의 특징을 몇가지 항목으로 나누어 간략히 정리한 후 개인정보보호위원회가 제정·공표한 「생성형 인공지능(AI) 개발 활용을 위한 개인정보 처리 안내서」를 소개한다. 이 안내서는 생성형 AI의 개발·학습·운영의 전 과정에서 요구되는 개인정보 처리 기준을 제시하고 있다는 점에서 향후에 AI와 관련한 개인정보보호의 실무적 기준으로 작동할 가능성이 있다.

1) 인간중심성과 개인정보 보호 원칙

AI 기본법은 인공지능의 개발 및 이용 전 과정에서 인간의 존엄과 기본권 보호, 개인정보 보호를 핵심 원칙으로 선언하고 있다(제1조, 제3조). 이는 단순한 선언 규정에 그치지 않고, AI 개발자가 학습 데이터의 설계·수집·이용 단계에서 개인정보 침해 가능성을 사전에 평가하고 위험을 최소화하도록 요구하는 규범적 근거로 기능한다.

즉, 개인정보 보호는 AI 규율에서 부수적 고려사항이 아니라, 신뢰 가능한 AI 구현을 위한 핵심 원리로 자리매김하고 있다.

2) 고위험 AI 시스템과 데이터 관리 의무

AI 기본법은 고위험 AI 시스템을 별도로 정의하고, 이에 대해 강화된 관리 의무를 부과한다(제23조). 학습 데이터와 관련하여는 데이터의 적법한 출처, 신뢰성, 정확성, 편향 최소화등이 주요 관리 요소로 포함된다(제26조).

이는 개인정보 보호를 단순히 유출 방지 차원에 국한하지 않고, 데이터 품질 관리와 차별 방지를 포함하는 통합적 위험 관리 체계로 확장한 점에서 의의를 가진다. 다시 말해, AI 학습 데이터의 적법성·품질·공정성 확보가 법적 의무로 전환되었으

32) 김법연, “생성형 AI의 법적 문제와 규제 논의 동향”, 정보화정책 31.3(2024):3, pp.9-10.

33) 정찬모, “인공지능기본법 주요 내용의 검토와 향후 과제”, 법학연구 28.1(2025): 71, p.74.

며, 개인정보 보호는 AI 위험 관리의 한 요소로 구조화되고 있다.³⁴⁾

3) 투명성과 정보주체 보호

AI 기본법은 자동화된 결정이 이루어지거나 고위험 AI 시스템이 사용되는 경우, 이용자에 대한 고지 및 설명 의무를 부과하고 있다(제28조). 이는 개인정보가 학습 데이터로 활용되는 사실, 자동화된 의사결정 구조, 잠재적 위험 요인 등에 대해 일정 수준의 정보 제공을 요구하는 규율이다. 이러한 규정은 개인정보보호법상의 고지 의무 및 설명 요구권과 결합되어, AI 학습 데이터 처리 전반에 대한 정보주체의 통제력을 간접적으로 강화하는 기능을 수행한다. 결과적으로 AI 기본법은 개인정보 보호법과의 체계적 연계를 통해, AI 학습 과정의 투명성과 책임성을 제도적으로 보완하고 있다.³⁵⁾

4) 「생성형 인공지능(AI) 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서」

개인정보보호위원회는 2025년 8월에 「생성형 인공지능(AI) 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서」를 제정·공표하여, 생성형 AI의 개발·학습·운영 전 과정에서 준수하여야 할 개인정보 처리 기준을 제시하였다.³⁶⁾ 동 가이드는 개인정보보호법의 일반 원칙을 생성형 AI의 기술적 특성과 위험 구조에 맞추어 구체화한 행정지침으로서, 향후 AI 기본법 체계 하에서 개인정보 보호 규범을 해석·적용하는 중요한 기준으로 기능한다.³⁷⁾

우선, 가이드는 AI 학습 데이터 수집 단계에서 개인정보 처리의 적법성을 엄격히 확보할 것을 요구한다. 학습 데이터가 공개된 정보이거나 인터넷상에서 접근 가능하다는 사정만으로 개인정보 수집·이용의 적법성이 당연히 인정되는 것은 아니며, 데이터의 출처, 수집 경위, 이용 목적의 정당성에 대한 검증 책임은 AI 개발자 및

34) *Ibid.*, pp.84-85.

35) 이대희, 각주24) pp.308-309.

36) 개인정보보호위원회, 「생성형 인공지능(AI) 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서」(2025. 8. 12.), (본 안내서는 인공지능 기본법 시행(2026년 1월)을 대비하여, 생성형 인공지능의 개발·학습·운영 전 단계에서 개인정보 보호법의 원칙을 구체화한 가이드라인이다), 2-3면, (available at https://www.privacy.go.kr/front/bbs/bbsView.do?bbsNo=BBSMSTR_000000000049&bbscttNo=20836)

37) *Ibid.*, 총칙 및 제정 취지 부분

서비스 제공자에게 있음을 명확히 한다.³⁸⁾

특히 웹 크롤링 방식의 데이터 수집과 관련하여, 정보주체에 대한 고지 여부, 수집 목적의 특정성, 목적 제한 원칙 준수 여부를 핵심 쟁점으로 제시하고 있다.³⁹⁾ 기술적으로 데이터 수집이 가능하다는 사정만으로 개인정보 처리의 적법성이 확보되는 것은 아니며, 개인정보보호법상 고지의무 및 목적 제한 원칙은 생성형 AI 학습 과정에서도 동일하게 적용됨을 강조한다.

또한 가이드는 AI 학습 과정에서 개인정보를 가명처리하여 이용할 것을 원칙으로 제시하면서도, 가명정보 역시 여전히 개인정보에 해당하므로 재식별 위험에 대한 지속적인 관리가 필요함을 분명히 하고 있다. 이는 단순히 학습 데이터 단계에 국한되지 않고, 학습된 모델 내부에 개인정보가 잔존하거나 출력 결과를 통해 재현·노출될 가능성까지 고려한 접근이다.

나아가 생성형 AI 모델 자체에 개인정보가 잔존할 위험에 대한 관리 의무도 강조된다. 즉, 모델 학습 이후에도 개인정보 침해 가능성을 주기적으로 점검하고, 이를 완화하기 위한 기술적·관리적 보호조치를 지속적으로 마련할 것을 요구한다.⁴⁰⁾ 이는 생성형 AI의 특성상 학습 이후 단계에서도 개인정보 보호 의무가 계속된다는 점을 명확히 한 것이다.

이와 같은 「생성형 AI 개인정보처리 가이드」는 향후 AI 기본법에서 규정될 개인정보 보호 관련 의무를 구체화하는 해석 기준으로 기능하며, 생성형 AI 개발자 및 서비스 제공자가 준수하여야 할 최소한의 개인정보 보호 실무 기준을 제시한다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

3. 개인정보보호법과 인공지능기본법의 관계

AI 기본법은 개인정보보호법을 대체하는 독립적 규율 체계를 구성하는 것이 아니라, 개인정보보호법을 유지한 채 인공지능 특유의 위험 요소를 관리·보완하는 보충적 규율 구조를 취하고 있다. 이는 AI 기본법이 개인정보를 직접 규율하는 실체법이 아니라, 개인정보보호법의 적용을 전제로 기능하는 특별법적·보완법적 성격을 가진다는 점을 보여준다.

38) *Ibid.*, 학습 데이터 수집 단계 관련 부분.

39) *Ibid.*, 웹 크롤링 및 공개 정보 수집 관련 유의사항.

40) *Ibid.*, 모델 학습 이후 관리 부분.

구체적으로, AI 학습 과정에서 개인정보가 이용되는 경우 그 적법성 판단, 가명정보의 활용 범위, 정보주체의 권리 보장, 안전조치 의무 등은 모두 개인정보보호법 및 그 하위 법령·고시에 따라 판단된다. AI 기본법은 이러한 개인정보보호법상의 규율을 전제한 상태에서, 인공지능 기술의 특수성으로 인해 발생하는 추가적인 위험을 통제하기 위한 규범을 덧붙이는 구조를 취하고 있다.⁴¹⁾

또한 AI 기본법에는 개인정보에 관한 별도의 정의 규정이 존재하지 않는다. 동법은 “인공지능”, “인공지능 시스템”, “고위험 인공지능” 등 인공지능 관련 개념만을 정의하고 있을 뿐이며(제2조), 개인정보의 개념은 개인정보보호법(PIPA)의 정의를 그대로 원용하는 체계를 채택하고 있다. 이는 개인정보 보호에 관한 기본 개념과 규율을 개인정보보호법에 일원화하려는 입법적 선택으로 이해된다.

결과적으로 AI 기본법은 개인정보보호법상 권리·의무의 준수를 전제로 하여, AI 학습 및 이용 과정에서 발생할 수 있는 위험을 관리하는 추가적 통제 구조를 형성하고 있다. 즉, 개인정보 규율의 중심은 여전히 개인정보보호법에 두고, AI 기본법은 이를 보완하는 역할을 수행한다.

이와 같은 구조는 기존의 기본권 보호 체계를 유지하면서도 인공지능 기술의 발전을 촉진하려는 절충적 입법 접근으로 평가할 수 있다. 다만 AI 학습 데이터가 갖는 대규모성·비가시성·재사용 가능성 등 구조적 특수성을 충분히 반영하기 위해서는, 선언적 원칙에 그치지 않고 구체적인 준수 의무와 절차적 장치를 보다 명확히 규정하는 방향으로의 법제 정비가 요구된다. 향후 AI 기본법은 개인정보 보호를 단순한 부수적 요소가 아니라, 인공지능 규율의 핵심 축으로 재정립할 필요성이 제기된다.

III. EU 법제

EU는 인공지능 기술에 관한 규범 정비에 있어 가장 선도적인 지역으로 평가된다. 개인정보 보호 측면에서는 「일반개인정보보호규정(General Data Protection Regulation, 이하 ‘GDPR’이라 함)」이 강력한 기본권 보호 체계를 형성하고 있으며, 여기에 더해 인공지능의 개발·이용으로 인한 위험을 관리하기 위하여 「인공지능법(이하, ‘AI Act’라 함)」를 제정하여 고위험 인공지능 시스템을 중심으로 한 별도의

41) 홍중현, “인공지능기본법의 제정에 따른 개인정보보호법과의 관계에 대한 공법적 고찰”, 법학연구 33.2(2025): 167, pp.176-179.

규율 체계를 구축하였다.⁴²⁾

1. GDPR

1) 개인정보 및 처리의 개념

GDPR 제4조 제1항은 ‘개인정보(personal data)’를 “식별되었거나 식별 가능한 자연인과 관련된 모든 정보”로 정의하면서, 그 예로 이름, 식별번호, 위치정보, 온라인 식별자, 그리고 신체적·생리적·유전적·정신적·경제적·문화적·사회적 정체성과 관련된 정보를 포함한다고 규정하고 있다(GDPR 제4조 제1항).⁴³⁾ 또한 ‘처리(processing)’란 개인정보의 수집, 기록, 저장, 분석, 수정, 삭제 등 개인정보에 대해 이루어지는 일체의 행위를 의미한다(GDPR 제4조 제2항).⁴⁴⁾

이와 같은 정의에 비추어 볼 때, 인공지능 학습 과정은 개인정보의 대규모 수집과 자동화된 분석·처리를 포함하므로, GDPR상 개인정보 처리에 해당한다. 특히 생성형 AI 및 대규모 언어모델 학습은 데이터의 반복적 활용과 재가공을 전제로 하여, 전형적인 개인정보 처리의 형태를 띤다.⁴⁵⁾

2) 적법한 개인정보 처리

42) Alessandra Calvi, Anastasia Karagianni, “Between Risks and Rights: a Comparison of the RMS and the FRIA in the EU AI Act” *Journal of AI Law and Regulation*, Volume 2 (2025), Issue 4, pp.301 - 324; Fatma Sümeyra Doğan, “Balancing Bias Mitigation and Data Protection in AI-Driven Healthcare: Insights from the European Health Data Space, AI Act and GDPR” *University of Vienna Law Review*, Vol. 9 No 3 (2025), pp. 99-123.

43) GDPR 제4조(1) ‘개인정보’란 식별되었거나 식별 가능한 자연인과 관련된 모든 정보를 말한다.

44) GDPR 제4조(2) ‘처리(processing)’란 개인 데이터 또는 개인 데이터 집합에 대해 수행 되는 모든 작업 또는 일련의 작업을 의미하며, 자동화된 수단을 통해 이루어지는지 여부와 관계없이 수집, 기록, 구성, 구조화, 저장, 수정 또는 변경, 검색, 조회, 사용, 전송을 통한 공개, 보급 또는 기타 제공, 정렬 또는 결합, 제한, 삭제 또는 파기 등을 포함한다.

45) Hannah Ruschemeier, *Generative AI and data protection*, *Cambridge Forum on AI: Law and Governance* (2025), 1, e6, pp.1-16; Feretzakis, G., Papaspyridis, K., Gkoulalas-Divanis, A. & Verykios V.S.(2024), “Privacy-Preserving Techniques in Generative AI and Large Language Models: A Narrative Review”, 2024,15,697, pp. 5-8.

GDPR 제6조는 개인정보 처리가 적법하기 위해서는 열거된 법적 근거 중 적어도 하나를 충족하는 경우에만 개인정보 처리가 허용된다고 규정하고 있다.⁴⁶⁾ 인공지능(AI) 학습에 개인정보를 이용하는 경우에도 예외는 아니며, 대규모 데이터의 수집·분석·자동화 처리를 수반하는 AI 학습 과정은 GDPR상 전형적인 개인정보 처리에 해당하므로, 반드시 제6조의 적법성 요건을 충족해야 한다.⁴⁷⁾

(1) 정보주체의 동의

개인정보 처리는 정보주체가 하나 이상의 특정한 목적을 위하여 자신의 개인정보 처리에 명시적으로 동의한 경우에 적법성이 인정된다(Art 6(1)(a)).⁴⁸⁾

(2) 정보주체의 동의 외의 적법한 처리

또한 정보주체가 당사자인 계약의 이행을 위하여 개인정보 처리가 필요한 경우(Art 6(1)(b)), 개인정보처리자가 부담하는 법적 의무를 준수하기 위하여 필요한 경우(Art 6(1)(c)), 정보주체 또는 다른 자연인의 생명이나 신체와 같은 중대한 이익(vital interests)을 보호하기 위하여 불가피한 경우(Art 6(1)(d)), 공익 수행을 위한 과업의 이행이나 개인정보처리자에게 부여된 공적 권한의 행사에 필요한 범위 내에서 이루어지는 경우(Art 6(1)(e)) 적법한 개인정보처리에 해당한다. 이와 함께 GDPR은 개인정보처리자 또는 제3자가 추구하는 정당한 이익을 위하여 개인정보 처리가 필요한 경우에도 원칙적으로 이를 허용하고 있다. 다만 이 경우에는 해당 정당한 이익이 정보주체의 개인정보 보호를 요구하는 이익이나 기본권·자유에 의해

46) Voigt, Paul, and Axel Von dem Bussche, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*. A practical guide, 1st ed., Cham: Springer International Publishing 10.3152676 (2017): 10-5555, pp. 35-36.

47) Sartor, Giovanni, and Francesca Lagioia, *The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on Artificial Intelligence*. European Parliamentary Research Service (EPRS) (2020), pp. 35-37 (available at [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641530/EPRS_STU\(2020\)641530_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641530/EPRS_STU(2020)641530_EN.pdf))

48) Voigt, Paul, and Axel Von dem Bussche. *supra* note 46, pp. 38-40; EDPB, Guidelines 05/2020 on Consent under Regulation 2016/679. Brussels: EDPB(2020). pp.25.(available at https://www.edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf)

우선적으로 보호되어야 하는 경우에는 인정되지 않는다.⁴⁹⁾ 특히 정보주체가 아동인 경우에는 개인정보 보호의 필요성이 더욱 증시된다(Art 6(1)(f)).⁵⁰⁾

3) 개인정보의 처리제한

GDPR상 개인정보의 처리 제한(restriction of processing)은 개인정보의 전면적 이용을 금지하는 것은 아니지만, 일정한 사유가 존재하는 경우 개인정보의 적극적인 처리(이용·분석·제공 등)를 일시적으로 중단하거나 최소화하도록 요구하는 제도이다. 이는 개인정보 보호와 정보주체의 권리 보장을 강화하기 위한 핵심적인 절차적 장치로 평가된다.⁵¹⁾

GDPR 제18조는 정보주체가 일정한 요건 하에서 개인정보 처리의 제한을 요구할 권리(right to restriction of processing)를 가진다고 규정한다. GDPR 제18조 제3항에 따라, 개인정보처리자는 처리 제한을 해제하기 전에 반드시 정보주체에게 사전 고지를 해야 한다. 이는 정보주체가 자신의 개인정보 처리 상태를 통제할 수 있도록 보장하기 위한 절차적 권리이다.⁵²⁾

GDPR 제9조는 건강정보, 생체정보, 정치적 성향, 종교·사상 등 이른바 특별범주 개인정보(special categories of personal data)의 처리를 원칙적으로 금지하고 있다. 인공지능이 얼굴 인식, 음성 분석, 감정 인식 등 인간의 신체적·정신적 특성을 분석하는 방식으로 활용되는 경우, 이러한 민감정보가 학습 데이터에 포함될 가능성이 현저히 높아진다.⁵³⁾ 이 경우 정보주체의 명시적 동의나 중대한 공익 목적등 GDPR 제9조 제2항이 열거한 예외 사유가 존재하지 않는 한, 해당 데이터의 학습 이용 자체가 위법으로 평가될 수 있다. 이러한 규율 구조는 AI 시스템의 개발 단계에

49) Niedermeier, Robert, and Mario Egbe Mpame. "Processing Personal Data under Article 6 (f) of the GDPR: The Concept of Legitimate Interest." *Int'l J. Data Protection Officer, Privacy Officer & Privacy Couns.* 3 (2019), pp.18 -28.

50) EDPB, *supra* note 48, pp.25-28.

51) Ausloos, Jef, René Mahieu, and Michael Veale, "Getting data subject rights right." *J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L.* 10 (2019): 283, pp. 300-301 (available at <https://researchportal.vub.be/en/publications/getting-data-subject-rights-right-a-submission-to-the-european-da/>)

52) Dove, Edward S., and Jiahong Chen, "What does it mean for a data subject to make their personal data 'manifestly public'? An analysis of GDPR Article 9 (2)(e)." *International Data Privacy Law* 11.2 (2021): 107-124, pp. 118-119.

53) *Ibid.*

서부터 민감정보의 수집·활용 가능성을 사전에 검토하고, 이를 배제하거나 최소화하도록 강하게 작용한다.⁵⁴⁾

4) 정보주체의 보호

(1) 투명성 원칙과 고지 의무

GDPR은 개인정보 처리 전반에 걸쳐 투명성 원칙과 정보주체의 권리 보장을 핵심 요소로 규정하고 있다. 우선 GDPR 제13조 및 제14조는 개인정보를 수집하는 경우, 그 수집 방식이 정보주체로부터 직접 이루어지든 제3자로부터 간접적으로 이루어지든 관계없이, 처리 목적, 법적 근거, 개인정보의 보유 기간, 정보주체의 권리 등에 관하여 정보주체에게 명확히 고지할 것을 요구한다. 또한 제12조는 이러한 고지가 간결하고 명확하며 이해하기 쉬운 방식으로 제공되어야 함을 규정한다. 이러한 고지 의무는 인공지능 학습 데이터의 수집·이용 과정에도 동일하게 적용된다.⁵⁵⁾

AI 학습 데이터는 웹 크롤링 등 자동화된 방식으로 대규모 수집되는 경우가 많아 개별 정보주체에 대한 고지 이행이 현실적으로 곤란한 측면이 있다. 그러나 GDPR은 이러한 기술적·현실적 어려움을 고지 의무의 면제 사유로 인정하지 않으며, AI 학습 목적이라는 이유만으로 투명성 원칙이 완화될 수 없음을 전제로 한다.⁵⁶⁾

(2) 정보주체의 권리 보장

아울러 GDPR은 정보주체에게 광범위한 권리를 부여한다. 정보주체는 자신의 개인정보에 대한 접근권(제15조), 정정권(제16조), 삭제권(제17조), 처리 제한권(제

54) Van Bekkum, Marvin, and Frederik Zuiderveen Borgesius, "Using sensitive data to prevent discrimination by artificial intelligence: Does the GDPR need a new exception?", *Computer Law & Security Review* 48 (2023):105770, pp. 8-9; Sartor, Giovanni, and Francesca Lagioia, *supra* note 47, pp. 45-47.

55) Gupta, Indranath, and Paarth Naithani, "Transparent communication under Article 12 of the GDPR: Advocating a standardised approach for universal understandability." *Journal of Data Protection & Privacy* 5.2 (2022): 149-161, pp. 152-155.

56) Rohatgi, Akshita, and Tae Jung Park, "Privacy in the public: Analysing the EU framework to outline approaches for regulating AI personal data scraping." *Computer Law & Security Review* 57 (2025): 106150, pp. 7-8.

18조)을 행사할 수 있으며, 자동화된 결정에 대해서는 거부권을 가질 수 있다(제22조). 이러한 권리는 AI 시스템의 학습 및 운영 단계에서도 문제를 야기할 수 있다. 특히 이미 학습이 완료된 AI 모델의 파라미터나 구조 내에 개인정보가 내재화된 경우, 정보주체의 삭제 요구를 기술적으로 어떻게 실현할 것인지에 대해서는 여전히 법적·기술적 쟁점이 남아 있다.⁵⁷⁾

(3) 설계단계에서의 개인정보 보호

한편 GDPR 제25조는 이른바 ‘설계 단계부터의 개인정보 보호(Data Protection by Design and by Default)’ 원칙을 규정하고 있다. 이는 개인정보 보호를 사후적 조치에 맡기는 것이 아니라, AI 시스템의 기획·설계 단계에서부터 개인정보 최소화, 목적 제한, 접근 통제, 보안 조치 등을 구조적으로 내재화할 것을 요구하는 것이다. 이 원칙에 따르면 AI 학습 단계는 단순한 데이터 활용 국면이 아니라, 개인정보 보호가 시스템 구조 자체에 통합되어야 하는 핵심 단계로 이해된다.⁵⁸⁾

결국 GDPR은 AI 학습 데이터 처리에 대하여, 투명한 정보 제공, 정보주체 권리의 실효적 보장, 그리고 설계 단계에서의 예방적 보호를 결합한 다층적 규율 체계를 구축하고 있다고 평가할 수 있다.⁵⁹⁾

5) Garante v. OpenAI 사례⁶⁰⁾

(1) 사건의 개요

이탈리아 개인정보보호감독기구(Garante per la protezione dei dati personali, 이하 ‘Garante’)는 2023년 3월, 생성형 인공지능 서비스인 ChatGPT(OpenAI 제공)가 이탈리아 이용자의 개인정보를 GDPR에 반하여 처리

57) Sartor, Giovanni, and Francesca Lagioia, *supra* note 47, pp. 59-61.

58) Sartor, Giovanni, and Francesca Lagioia, *supra* note 47, pp. 67.

59) EDPS, *Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default* (2020). (이 가이드라인에서는 설계 단계에서의 보호조치를 GDPR 체계의 핵심적인 보호층으로 강조함).

60) Garante Decision on ChatGPT - 20 December 2024, available at <https://www.gdpd.it/home/ricerca/-/search/key/Garante%20Decision%20on%20ChatGPT%20-%202020%20December%202024>

하고 있다고 판단하여 긴급 조치를 취하였다. Garante는 ChatGPT의 서비스 운영 과정에서 개인정보가 대규모로 수집·학습·출력되는 구조가 존재함에도 불구하고, 이에 대한 적절한 처리 근거와 정보주체 보호 조치가 충분히 마련되지 않았다고 보았다.

Garante는 특히 AI 모델 학습 과정에서 개인정보가 이용되고 있음에도 명확한 법적 근거가 제시되지 않았다는 점, 이용자에게 개인정보 처리에 관한 충분한 고지와 투명성이 확보되지 않았다는 점, 미성년자 보호를 위한 연령 확인 및 보호 장치가 미흡하다는 점을 문제 삼았다. 이에 따라 Garante는 2023년 3월 31일 ChatGPT의 이탈리아 내 서비스 제공을 일시적으로 중단하도록 명령하였다.

이후 OpenAI는 Garante의 지적에 따라 개인정보 처리방침 개정, 정보주체 권리 행사 절차 마련, 연령 확인 메커니즘 도입, 학습 데이터 처리에 관한 설명 강화 등의 시정조치를 이행하였고, Garante는 이를 검토한 후 2023년 4월 말 ChatGPT 서비스 재개를 허용하였다.

(2) ‘Garante’ 결정

이 사건의 핵심 쟁점과 ‘Garante’의 결정을 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 생성형 AI 모델의 학습 및 운영 과정이 GDPR상 ‘개인정보 처리’에 해당하느냐 여부이다. 이는 대규모 언어모델이 인터넷상 공개된 데이터를 포함하여 학습하는 과정에서 개인 식별 가능 정보가 포함·내재화될 수 있는지와 직결된다.

Garante는 우선 생성형 AI의 학습 및 출력 과정이 GDPR 제4조가 정한 ‘개인정보 처리’에 해당한다고 보았다. 모델 학습 단계에서 개인정보가 수집·분석될 뿐만 아니라, 서비스 이용 과정에서 개인에 관한 부정확한 정보가 생성·출력될 수 있다는 점에서 개인정보 보호 위험이 현실화된다고 판단하였다.

둘째, AI 학습을 위한 개인정보 처리에 있어 GDPR 제6조가 요구하는 적절한 처리 근거가 존재하는지 여부이다. 특히 정보주체의 동의 없이 ‘정당한 이익(legitimate interests)’을 근거로 학습 데이터를 처리할 수 있는지가 쟁점이 되었다.

Garante는 OpenAI가 AI 학습을 위한 개인정보 처리에 대해 명확한 법적 근거를 제시하지 못하였다고 보았다. 특히 ‘정당한 이익’을 처리 근거로 주장할 수 있다 하더라도, 그에 앞서 이익형량 평가가 이루어지고 정보주체의 권리 보호 조치가 마련되어야 하나, 이러한 요건이 충족되었다고 보기 어렵다고 판단하였다.

셋째, 개인정보 처리의 투명성 및 정보주체 권리 보장이 충분히 이루어졌는지 여부이다. 구체적으로 개인정보 처리 목적, 법적 근거, 보유 기간, 권리 행사 방법 등에 대한 고지가 적절했는지, 그리고 정정권·삭제권·처리 제한권이 실효적으로 보장되었는지가 문제 되었다.

아울러 Garante는 개인정보 처리에 관한 정보 제공이 불충분하여 GDPR 제13조 및 제14조가 요구하는 투명성 원칙이 침해되었다고 보았다. 이용자는 자신의 개인정보가 어떤 범위와 방식으로 AI 학습 및 서비스 운영에 사용되는지 충분히 인식할 수 없었으며, 개인정보 정정·삭제 요구를 실효적으로 행사하기 어려운 구조였다고 평가하였다.

넷째, 미성년자 보호 의무 준수 여부이다. GDPR은 아동의 개인정보에 대해 강화된 보호를 요구하고 있는데, ChatGPT 서비스가 연령 확인 절차 없이 제공됨으로써 미성년자의 개인정보가 부적절하게 처리될 위험이 있는지가 쟁점으로 제기되었다.

미성년자 보호와 관련해서도, 연령 확인 절차의 부재는 GDPR상 아동 보호 원칙에 반한다고 판단하였다. 이에 따라 Garante는 서비스 일시 중단이라는 강력한 조치를 통해 시정 조치를 요구하였다.

이 사건의 특징으로 ChatGPT의 서비스 운영 과정에서 개인정보가 정보주체의 동의없이 대규모로 처리된 것의 근거로서 정당한 이익이 주장되었다는 점이다.⁶¹⁾

2. AI Act

1) 인간존엄과 개인정보보호 원칙

AI Act⁶²⁾는 목적 조항에서부터 개인정보 보호를 포함한 기본권 보호를 명시적으로 선언한다.⁶³⁾ 이는 개인정보 보호가 단순한 부수적 고려사항이 아니라, AI 규율의

61) Bartels, Marvin, "A Balancing Act: Data Protection Compliance of Artificial Intelligence." *GRUR International* 73.6 (2024): 526, pp. 534-535.

62) Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2019/2144 and (EU) 2024/1760 and Directives (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 and repealing Regulation (EU) 2019/1020

63) AI Act 제9번 전문(Recital 9)은 "본 규정이 건강, 안전 및 기본권에 대한 높은 수준의

핵심 목표 중 하나임을 분명히 한다. 개인정보 보호는 특히 사생활의 보호(Article 7 CFR) 및 개인정보 보호권(Article 8 CFR)과 직접적으로 연결된다.⁶⁴⁾

2) 고위험 AI 시스템과 데이터관리의무

AI Act는 모든 AI 시스템을 일률적으로 규제하지 않고, 위험 수준에 따라 차등 규율하는 구조를 채택한다. 제6조는 고위험 AI 시스템을 정의하고 있으며, 이 범주에 포함되는 시스템에 대해서만 엄격한 의무가 부과된다.⁶⁵⁾ 개인정보 문제 역시 직접적으로 데이터 자체를 규율하기보다는, 시스템 위험성 평가의 일부로 간접 규율되는 구조를 취한다.⁶⁶⁾

AI Act 제10조는 고위험 AI 시스템에 사용되는 데이터에 대해 엄격한 관리 의무를 부과한다.⁶⁷⁾ AI Act는 제2조 제7항에 명시적으로 “이 규정은 GDPR에 영향을 미치지 않는다”는 전제를 두고 있어, 고위험 AI의 데이터 관리 의무는 GDPR 제5조(처리 원칙) 및 제6조(적법성)와 결합되어 해석된다.⁶⁸⁾

3) 투명성과 정보주체 보호

AI Act는 AI 시스템의 사용 사실을 정보주체가 인식할 수 있도록 요구한다. 특히

보호를 보장하는 것을 목적으로 하며, 여기에는 민주주의, 법치주의 및 환경 보호가 포함된다”고 규정하고 있다.

64) Levantino, Francesco Paolo, and Federica Paolucci, “Advancing the Protection of Fundamental Rights Through AI Regulation: How the EU and the Council of Europe are Shaping the Future.” *European Yearbook on Human Rights* 2024 (2024), p.13.

65) AI Act 제6조는 고위험(high-risk) AI 시스템의 범위를 정의하고 있으며, 학습데이터의 품질·적합성·편향 관리 등과 관련한 법적 의무는 원칙적으로 이러한 고위험 AI 시스템에 한하여 부과된다.

66) Szadeczky, Tamas, and Zsolt Bederna, “Risk, regulation, and governance: evaluating artificial intelligence across diverse application scenarios: Risk, regulation, and governance.” *Security Journal* 38.1 (2025): 35, pp. 13-14.

67) AI Act 제10조 제3항은 “훈련·검증·시험 데이터셋은 관련성이 있고, 충분히 대표적이며, 오류가 없고 완전해야 하고, 또한 특정한 지리적·맥락적·행태적 또는 기능적 환경에 고유한 특성이나 요소를 고려하여야 한다”고 규정하고 있다.

68) Data Protection Authority of Belgium, General Secretariat, *Artificial Intelligence Systems and the GDPR: A Data Protection Perspective*. Original version - version December 2024, Belgian Data Protection Authority, p. 16.

인간을 모방하는 AI 시스템, 감정 인식·생체 인식 AI, 자동화된 의사결정에 중대한 영향을 미치는 AI경우에 고지 의무가 강화된다.⁶⁹⁾ 이는 GDPR 제13조·제14조의 고지 의무 및 제22조(자동화된 결정)에 대한 AI 특화 보완 규범으로 기능한다.⁷⁰⁾

AI Act는 GDPR 제25조의 설계 단계부터 보호(Data Protection by Design and by Default)원칙을 AI 맥락에서 재확인한다.⁷¹⁾ 이에 따라 AI 개발자는 개인정보 최소화, 가명처리·익명처리 고려, 모델 내 개인정보 잔존 위험 관리 그리고 재식별 가능성 최소화를 요구받는다.⁷²⁾

이는 AI 학습 단계에서 개인정보 보호를 사후적 규제가 아닌 구조적 의무로 전환한다는 점에서 중요한 의미를 갖는다.

3. GDPR과 AI Act의 관계

GDPR과 AI Act는 모두 EU 조약 TFEU 제288조⁷³⁾에 따른 규정(Regulation)으로서, 회원국의 국내법 전환을 필요로 하지 않고 EU 전역에 직접 적용된다. 이는 두 법이 단순한 가이드라인이나 지침(Directive)이 아니라, 동일한 규범적 위상과 구속력을 가지는 일반적·구속적 법규범이라는 점을 의미한다.⁷⁴⁾

그러나 동일한 법형식에도 불구하고, 두 규정은 규율 대상과 기능에 있어 명확히

69) AI Act 제13조 제1항은, AI 시스템 제공자는 해당 AI 시스템이 사용되는 맥락에 적합한 수준의 투명성이 확보될 수 있도록, AI 시스템을 설계·개발하여야 한다고 규정하고 있다.

70) Goncalves, Antonio, and Anacleto Correia, "Engineering Explainable AI Systems for GDPR-Aligned Decision Transparency: A Modular Framework for Continuous Compliance." *Journal of Cybersecurity and Privacy* 6.1 (2025): 7, pp.4-5.

71) AI Act 제10조 제2항 및 GDPR 제25조는 AI 시스템이 개인정보 보호에 관한 연합법 준수를 보장하기 위한 적절한 보호조치를 포함하여 설계·개발되어야 함을 규정하고 있다.

72) Feretzakis, Georgios, et al., "GDPR and Large Language Models: Technical and Legal Obstacles." *Future Internet* 17.4 (2025): 151, p.15.

73) TFEU 제288조는 EU가 권한을 행사하기 위해 사용할 수 있는 법적 행위의 종류와 각각의 구속력을 규정하는 조항이다. 규정(regulation), 지침(directive), 결정(decision), 권고(recommendation), 의견(opinion)이라는 다섯 가지 형식을 열거하고, 이 중 무엇이 구속력을 가지는지 명확히 한다. 이 조항은 EU 기관이 사용할 수 있는 '법적 행위의 카탈로그'를 제시하며, 어떤 행위가 직접효(direct effect)를 가지는지, 어떤 행위가 회원국의 입법·행정 조치를 요구하는지를 구분하는 기준 역할을 한다(available at <https://www.scribd.com/document/649054133/Article-288-TFEU>).

74) Gornet, Mélanie, "The AI Act: the evolution of trustworthy AI from policy documents to mandatory regulation." (2024), p.10.

구별된다. GDPR은 개인정보 보호라는 기본권 보장을 목적으로 하는 기본적·수평적 규범(horizontal regulation)인 반면, AI Act는 인공지능이라는 특정 기술 영역을 대상으로 위험 기반 규율을 도입한 분야 특정적·기술 중심 규범(sector-specific regulation)에 해당한다.⁷⁵⁾

AI Act는 GDPR의 적용을 전제로 하여 AI 기술로 인해 발생하는 추가적 위험을 통제하는 보완적 규율을 제공함으로써 어느 한 법이 다른 법에 우선하는 것이 아니라, 기능적 분업에 기반한 병존하는 관계이다. GDPR은 개인정보 보호라는 기본권의 핵심을 담당하고, AI Act는 그 기본권이 기술적으로 침해될 위험이 높은 AI 환경에서 추가적인 안전장치를 제공한다.⁷⁶⁾

실무적으로도 하나의 AI 서비스에 대해 GDPR과 AI Act가 동시에 적용되는 경우가 빈번하다. 예컨대, 안면 인식 AI 시스템이 개인정보를 처리하는 경우, 해당 개인정보 처리의 적법성은 GDPR 제5조 및 제6조에 따라 평가되고, 동시에 그 시스템이 고위험 AI에 해당할 경우 AI Act 제10조, 제13조, 제14조 등에서 요구하는 데이터 관리, 투명성, 인간 감독 의무가 추가적으로 적용된다.

이와 같이 두 법의 관계는 대체나 경쟁이 아니라, 전제와 보완의 관계로 이해되어야 하며, 이러한 이중 규율 구조는 EU가 기술 혁신과 기본권 보호를 동시에 달성하려는 규범 설계의 특징을 잘 보여준다.

IV. 한국법제와 EU법제의 비교

1. 개인정보보호법과 GDPR의 비교

1) 개인정보 및 처리의 개념

한국 개인정보보호법과 GDPR은 개인정보의 개념과 처리 범위를 매우 폭넓게 설정하고 있다는 점에서 공통점을 가진다. 양 법제 모두 개인정보를 “식별되었거나

75) Orwat, Carsten, et al., “Normative challenges of risk regulation of artificial intelligence.” *NanoEthics* 18.2 (2024): 11, pp.1-29.

76) Hohmann, Balázs, and Gergő Kollár, “Reflections on the data protection compliance of AI systems under the EU AI Act.” *Cogent Social Sciences* 11.1 (2025): 2560654, pp. 5-6.

식별 가능한 자연인에 관한 정보”로 이해하며, 직접 식별정보뿐 아니라 다른 정보와의 결합을 통해 개인을 식별할 수 있는 간접 식별정보까지 포함하는 포괄적 개념을 채택하고 있다.

또한 개인정보의 ‘처리’ 개념 역시 공통적으로 광범위하다. 개인정보의 수집, 기록, 저장, 가공, 분석, 이용, 제공, 삭제 등 데이터 생명주기 전반에 걸친 모든 행위를 처리로 규정하고 있으며, 이로 인해 인공지능 학습 과정은 양 법제 모두에서 전형적인 개인정보 처리로 평가된다. 특히 생성형 AI 및 대규모 언어모델 학습과 같이 대량의 데이터를 반복적으로 분석·재가공하는 행위는 개인정보 처리의 핵심적 사례에 해당한다는 점에서 양 법제의 해석은 일치한다.

아울러 두 법제 모두 개인정보가 단순히 데이터베이스에 존재하는 경우뿐만 아니라, 알고리즘 학습 과정이나 모델 내부에 내재화될 가능성까지 규율 대상으로 포섭하고자 한다는 점에서, AI 환경을 전제로 한 확장적 해석이 가능하다는 공통된 특징을 보인다.

그럼에도 불구하고 한국 개인정보보호법과 GDPR은 개인정보 개념의 체계화 방식과 규율의 강조점에서 중요한 차이를 보인다. 우선 GDPR은 정의 규정 단계에서부터 온라인 식별자, 위치정보, 프로파일링 가능성을 명시적으로 포함함으로써 디지털·온라인 환경을 전제로 한 개인정보 개념을 보다 적극적으로 드러내고 있다. 반면 한국 개인정보보호법은 정의 조문 자체는 비교적 전통적인 예시 중심 구조를 유지하고 있으나, 하위 고시·가이드라인 및 판례 해석을 통해 IP 주소, 쿠키, 로그 데이터, 대화 로그 등 디지털 데이터가 개인정보에 해당함을 보완적으로 확장해 왔다.

또 하나의 중요한 차이점은 가명정보의 법적 위치이다. 한국 개인정보보호법은 2020년 개정을 통해 가명정보를 개인정보의 하위 유형으로 명시하고, 재식별 가능성이 존재하는 한 개인정보로서 법 적용 대상임을 분명히 하였다. 반면 GDPR은 가명처리(pseudonymisation)를 개인정보 보호의 하나의 기술적·조직적 조치로 규정하면서도, 가명정보 역시 원칙적으로 개인정보에 해당한다는 점을 전제로 하되, 과학적 연구 등 특정 맥락에서 활용 가능성을 비교적 폭넓게 인정하는 구조를 취하고 있다.

2) 개인정보처리의 적법 요건

GDPR 제6조에서 규정하는 정보주체의 동의 외 적법한 개인정보 처리 사유는,

한국 개인정보보호법 제15조 제1항 제2호부터 제5호까지의 동의 예외 사유와 기능적으로 유사한 측면이 있다. 다만, 동의 없이 개인정보를 처리할 수 있는 범위에 관하여 양 법제는 구조적으로 상당한 차이를 보인다. 한국 개인정보보호법은 제15조 제1항에 열거된 사유 외에도, 예외적으로 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위 내의 추가 이용, 과학적 연구 목적을 위한 가명정보 처리, 그리고 익명정보 처리의 경우에 한하여 정보주체의 동의 없는 개인정보 처리를 허용하고 있으며, 이러한 예외 사유는 엄격하게 해석되는 경향이 있다. 그 결과, 한국법 체계에서는 정보주체의 동의 없이 개인정보가 처리되는 경우가 매우 제한적으로 인정된다.

그러나 인공지능 학습의 특성을 고려할 때, 정보주체의 동의를 개인정보 처리의 중심 근거로 삼는 접근에는 실질적인 한계가 존재한다. 대규모 데이터셋을 활용하는 AI 학습 환경에서는 개별 정보주체에게 사전에 충분한 고지를 하고 실질적인 동의를 획득하는 것이 현실적으로 곤란하거나, 과도한 비용과 행정적 부담을 초래한다는 점이 지속적으로 지적되어 왔다. 또한 계약 이행의 필요성(GDPR 제6조 제1항 (b))이나 법적 의무의 이행(제6조 제1항 (c)) 역시, AI 모델의 일반적인 학습·훈련 단계 전반을 설명하기에는 구조적으로 부적합하다는 한계를 가진다.

이러한 배경에서 유럽 실무에서는 GDPR 제6조 제1항 (f)에 규정된 ‘정당한 이익 (legitimate interests)’이 AI 학습을 위한 주요한 법적 처리 근거로 활용되고 있는 것으로 평가된다.

Granate 사례⁷⁷⁾를 보더라도 그러하다. AI 시스템의 개발·훈련·개선은 기업이나 연구기관의 기술적·경제적 이익에 해당할 수 있으며, 일정한 요건 하에서는 개인정보 처리의 정당성을 인정받을 수 있다. 실제로 유럽의 데이터보호당국 결정례 및 다수의 연구 보고서는, AI 학습 맥락에서 정당한 이익이 가장 빈번하게 인용되는 처리 근거임을 지적하고 있다.⁷⁸⁾

77) *Supra* note 60

78) EDPB, *Opinion 28/2024 on certain data protection aspects related to the processing of personal data in the context of AI models* (adopted 17 Dec 2024) (GDPR 제6조 제1항 (f)호가 인공지능 모델 개발 및 배포의 법적 근거로서의 적절성을 검토함) (available at https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-12/edpb_opinion_202428_ai-models_en.pdf); French Data Protection Authority (CNIL), *Relying on the legal basis of legitimate interests to develop an AI system* (2 July 2024) (합법적 이익은 특히 AI시스템 개발과 같이 대규모로 개인정보가 이용될 때 개별적인 동의를 얻기 어려운 경우 “자주 적용된다”고 지적하면서, 인공지능 시스템 개발에서 안전 장치와 균형 조정을 전제로 합법적 이익이라고 간주될 수 있는 사례들을 목록으로 제시함).

다만 GDPR상 정당한 이익은 무제한적인 처리 근거가 아니며, 해당 처리가 목적 달성에 필요한 범위를 초과하거나 정보주체의 권리와 자유에 중대한 위협을 초래하는 경우에는 적법성이 부정될 수 있다. 즉, 정당한 이익에 기초한 개인정보 처리는 비례성, 필요성, 최소침해 원칙에 따른 엄격한 형량을 전제로 한다.

이와 같이 GDPR은 AI 학습이라는 새로운 데이터 처리 현실을 고려하여 비교적 유연한 처리 근거로서 정당한 이익을 인정하면서도, 그 적용 과정에서 정보주체 보호를 위한 강력한 통제 장치를 병행하는 규범 구조를 취하고 있다. 이는 원칙적으로 정보주체의 동의를 개인정보 처리의 핵심 근거로 삼고 있는 한국 개인정보보호법의 동의 중심 구조와 뚜렷한 대비를 이룬다. 한국법 체계에서는 이러한 동의 중심성이 AI 학습과 같은 대규모·비정형 데이터 처리 환경에서 과도한 ‘동의 의존’ 문제를 야기하고 있으며, 이에 대한 제도적 재검토의 필요성이 점차 부각되고 있다.

3) 민감정보의 처리제한

GDPR 제9조와 한국 개인정보보호법 제23조는 모두 민감정보를 특별 보호 대상으로 규정하고 그 처리를 원칙적으로 제한한다는 점에서 공통점을 가진다. 그러나 구체적인 규율 방식에는 차이가 있다. GDPR은 특별범주 개인정보의 처리를 원칙적 금지(prohibition)로 선언한 뒤, 명시적 동의, 고용·사회보장법상 필요성, 중대한 공익, 과학적 연구 목적, 건강·의료 목적 등 열거적 예외를 비교적 폭넓게 인정하고 있으며, 이 과정에서 가명처리(pseudonymisation) 등 위험 완화 조치를 전제로 한 활용 가능성도 함께 고려한다.

반면 한국 개인정보보호법 제23조는 민감정보의 처리를 원칙적으로 제한하면서, 정보주체의 별도 동의, 법령에 따른 의무 또는 허용, 공공기관의 법정 업무 수행, 급박한 생명·신체·재산의 보호 등 상대적으로 제한된 예외 사유만을 인정하고 있다. 특히 한국법은 민감정보의 활용에 있어 동의 또는 명확한 법률 근거를 중심으로 엄격하게 통제하는 구조를 취하고 있어, AI 학습과 같이 대규모·자동화된 데이터 처리 환경에서는 활용 가능성이 보다 좁게 설정된다.

요컨대, EU는 민감정보 처리를 ‘금지’를 원칙으로 하되 예외를 통해 활용을 허용하는 구조인 반면, 한국은 ‘처리 제한’을 중심으로 동의와 법령 근거에 강하게 의존하는 구조를 취하고 있다.

4) 정보주체의 보호

한국 개인정보보호법과 EU GDPR은 모두 개인정보 처리 전 과정에서 투명성 확보, 정보주체 권리 보장, 사전적 보호를 핵심 원칙으로 한다. AI 학습 데이터 처리에도 이러한 기본 구조는 그대로 적용된다.

정보주체의 권리 측면에서도 GDPR은 접근권·삭제권·처리제한권뿐 아니라 자동화된 결정에 대한 거부권을 명시적으로 규정하여 AI 기반 처리에 대한 통제력을 보다 강화하고 있다. 한국법 역시 열람·정정·삭제·처리정지권을 보장하지만, AI 학습이 완료된 모델에서의 권리 실현에 관한 구체적 절차는 상대적으로 불명확하다.

2. 인공지능기본법과 AI Act의 비교

한국과 유럽연합은 인공지능 학습 과정에서의 개인정보 보호를 규율함에 있어 공통적으로 기존 개인정보보호법제를 유지하면서, 인공지능의 특수한 위험을 관리하기 위한 별도의 인공지능 법제를 보완적으로 결합하는 규율 구조를 채택하고 있다. 즉, 개인정보 보호에 관한 기본적인 개념과 권리·의무는 개인정보보호법(PIPA) 또는 GDPR에 일원화하고, 인공지능 관련 법제는 이를 전제로 AI 개발·이용 과정에서 발생하는 추가적 위험을 통제하는 역할을 수행한다는 점에서 양 법제는 구조적으로 유사하다.

즉, 개인정보 보호에 관한 기본적 권리·의무의 판단은 개인정보 보호 일반법에 맡기고, AI 법제는 이를 전제로 시스템 차원의 위험 관리와 책임성을 강화하는 역할을 수행한다. 이러한 측면에서 한국과 EU의 규제 체계는 상당한 수준의 구조적 유사성을 보인다.

한국과 EU는 모두 개인정보 보호 일반법을 중심으로 AI 법제를 보완적으로 결합하는 공통된 규범 구조를 채택하고 있으나, EU는 두 개의 규정을 병렬적으로 적용하여 AI 시스템에 대한 법적 의무를 보다 정교하게 설계하고 있는 반면, 한국은 개인정보보호법 중심의 규율 아래 AI 기본법과 행정 해석·가이드라인을 결합하는 방식으로 점진적 보완을 도모하고 있다. 이러한 차이는 향후 AI 학습 데이터의 대규모성·비가시성·재사용 가능성을 어떻게 제도적으로 반영할 것인지에 관한 각 법제의 규범적 선택을 잘 보여준다.

V. 결론

인공지능 학습 과정에서의 개인정보 처리는 더 이상 주변적·부수적인 법적 문제가 아니라, 인공지능 기술의 핵심 규범 영역으로 자리 잡고 있다. 생성형 AI와 대규모 언어모델이 웹, 메시지, 이미지, 음성 등 인간의 삶과 직접 연결된 데이터를 대규모로 흡수하는 구조 속에서, 개인정보는 단순한 입력 자원이 아니라 개인의 정체성과 기본권을 구성하는 법적 객체로서 AI 시스템 내부로 이전된다. 이로 인해 개인정보의 보호는 AI 활용의 외부적 제약이 아니라, AI 설계와 학습 구조 그 자체에 내재되어야 할 규범적 조건이 되었다.

한국의 이루다 판결은 이러한 전환을 가장 분명하게 보여주는 사례이다. 법원은 AI 학습을 위한 데이터 이용이 기존 서비스 목적과 별개인 독립적인 개인정보 처리라는 점을 명확히 하고, “신규 서비스 개발”과 같은 추상적 동의로는 AI 학습에 대한 적법성을 확보할 수 없다고 판시하였다. 또한 가명정보·익명정보·과학적 연구의 예외가 영리 목적의 AI 모델 학습에 쉽게 적용될 수 없음을 확인함으로써, AI 기업의 데이터 활용에 대한 법적 책임 구조를 근본적으로 정립하였다. 이는 개인정보가 학습 데이터로 전환되는 순간에도 여전히 정보주체의 권리와 보호 체계가 유지되어야 한다는 점을 명확히 한 것이다.

EU의 GDPR과 AI Act가 형성하는 이중 규율 구조 역시 같은 방향성을 보여준다. GDPR은 개인정보 처리의 적법성, 투명성, 정보주체의 권리, 설계 단계부터의 보호(Data Protection by Design)를 통해 AI 학습을 직접 규율하고, AI Act는 고위험 AI 시스템에 대해 위험 관리 의무를 추가함으로써 개인정보 보호를 AI 거버넌스의 구조적 요소로 통합한다. Garante v. OpenAI 사건은 AI 학습이 GDPR상 개인정보 처리임을 명확히 하고, ‘정당한 이익’이라는 포괄적 근거로 대규모 학습을 정당화할 수 없다는 점을 확인함으로써, AI 개발자에게 실질적 책임을 부과하였다.

한국의 AI 기본법은 이러한 흐름을 제도적으로 수용하여, 개인정보보호법을 전제로 하면서 AI 특유의 위험을 관리하는 보완적 거버넌스 체계를 구축하였다. 그러나 현재로서는 선언적 원칙과 관리 의무의 틀에 머무는 측면이 강하며, GDPR과 AI Act가 보여주는 것처럼 학습 데이터의 적법성, 모델 내 개인정보 잔존 위험, 삭제·정정권의 실효성, 편향과 차별 문제를 보다 구체적인 법적 의무와 절차로 연결할 필요가 있다.

결국 AI 학습에서의 개인정보 보호는 “데이터 활용 vs. 보호”라는 이분법이 아니

라, “신뢰 가능한 AI활용을 위한 데이터 거버넌스”라는 구조적 문제로 재정의되어야 한다. 이렇다 판결과 EU의 규범 체계가 보여주듯, 개인정보 보호는 AI 혁신의 장애물이 아니라, AI 기술이 사회적으로 정당화되고 지속 가능하게 발전하기 위한 필수적 기반이다. 향후 한국 법제는 EU와의 제도적 유사성을 적극 활용하여, 개인정보보호법과 AI 기본법을 보다 긴밀히 연계하고, AI 학습 단계에 특화된 실효적 보호 메커니즘을 구축해 나가야 할 것이다.

참고문헌

- 김민우, 김일환 "지능정보사회에서 가명정보의 보호와 이용을 위한 법제 정비방안 연구" 미국헌법연구 32.2 pp.121-160 (2021) : 121.
- 김법연, "생성형 AI의 법적 문제와 규제 논의 동향", 정보화정책 31.3(2024):3.
- 김재광, "개인정보보호법에 관한 새로운 법적 문제", 강원법학 36 pp.95-120 (2012) : 95.
- 김진우, "대가로서의 디지털 개인정보 - 데이터의 개인정보보호법 및 계약법적 의의 -", 비교사법 24.4 (2017) : 1521.
- 김창조, "정보주체의 개인정보자기결정권 보장과 개인정보의 활용", 법학논고 75 (2021):53.
- 김현경, "공개된 개인정보의 법적 취급에 대한 검토 - AI학습용 데이터로서 활용방안을 중심으로 -", 미국헌법연구 34.1 pp.157-192 (2023) : 157
- 박소연, 안성진, "개인정보 비식별화에 따른 인공지능 모델 성능 영향 분석 연구", 인터넷정보학회논문지 26.4(2025) : 69
- 양은영, "생성형 AI의 개발 및 이용에 관한 규제의 필요성 - 대규모 언어모델에 기반한 대화형 인공지능 서비스(LLMs AI)를 중심으로 -", 성균관법학 35.2 pp.293-325 (2023) : 293.
- 이대희, "인공지능에 의한 개인정보의 자동 처리에 대한 투명성 확보에 관한 연구 - 알고리즘에 의한 자동 의사결정에 따른 '설명권' 도입을 중심으로 -", 저스티스 200(2024) : 298.
- 이유정, 김민호, "인공지능 학습데이터와 개인정보보호법상 동의제도에 관한 연구 - 미국의 사후동의(opt-out)제도를 중심으로 -", 미국헌법연구 34.2 pp.1-37 (2023) : 1.
- 이인호, "인공지능과 기본권리예외의 영향: 인공지능과 개인정보보호의 긴장과 조화", AI 법제 Insight 제25-1호, 한국법제연구원, 2025
- 이제희, "개인정보보호법제의 정합성에 대한 연구", 공법연구 47.4 pp.429-457 (2019) : 429.
- 전주현, 이경현, "인공지능 시스템에서 개인정보 처리방침 수립을 위한 법적·기술적 요구사항 분석 연구", 정보보호학회논문지 34.5 pp.1115-1133 (2024) : 1115.

- 정찬모, “개인정보보호에 있어 정보주체의 동의”, 법학연구 18.1(2015) : 61.
- 정찬모, “인공지능기본법 주요 내용의 검토와 향후 과제”, 법학연구 28.1 (2025) : 71.
- 홍종현, “인공지능기본법의 제정에 따른 개인정보보호법과의 관계에 대한 공법적 고찰”, 법학연구 33.2(2025) : 167.

개인정보보호위원회, 「생성형 인공지능(AI) 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서」(2025. 8. 12.)

Alessandra Calvi, Anastasia Karagianni, “Between Risks and Rights: a Comparison of the RMS and the FRIA in the EU AI Act” *Journal of AI Law and Regulation*, Volume 2 (2025), Issue 4.

Ausloos, Jef, René Mahieu, and Michael Veale. “Getting data subject rights right.” *J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L.* 10 (2019): 283, pp. 300-301 (available at <https://researchportal.vub.be/en/publications/getting-data-subject-rights-right-a-submission-to-the-european-da/>)

Bartels, Marvin, “A Balancing Act: Data Protection Compliance of Artificial Intelligence.” *GRUR International* 73.6 (2024): 526.

Dove, Edward S., and Jiahong Chen. “What does it mean for a data subject to make their personal data ‘manifestly public’? An analysis of GDPR Article 9 (2)(e).” *International Data Privacy Law* 11.2 (2021): 107-124.

Fatma Sümeyra Doğan, “Balancing Bias Mitigation and Data Protection in AI-Driven Healthcare: Insights from the European Health Data Space, AI Act and GDPR” *University of Vienna Law Review*, Vol. 9 No 3 (2025).

Feretzakis, G., Papaspyridis, K., Gkoulalas-Divanis, A. & Verykios V.S.(2024), “Privacy-Preserving Techniques in Generative AI and Large Language Models: A Narrative Review“, 2024,15,697, pp. 5-8.

- Feretzakis, Georgios, et al. "GDPR and Large Language Models: Technical and Legal Obstacles." *Future Internet* 17.4 (2025): 151.
- French Data Protection Authority (CNIL), *Relying on the legal basis of legitimate interests to develop an AI system* (2 July 2024)
- Goncalves, Antonio, and Anacleto Correia, "Engineering Explainable AI Systems for GDPR-Aligned Decision Transparency: A Modular Framework for Continuous Compliance." *Journal of Cybersecurity and Privacy* 6.1 (2025): 7.
- Gornet, Mélanie. "The AI Act: the evolution of trustworthy AI from policy documents to mandatory regulation." (2024).
- Gupta, Indranath, and Paarth Naithani, "Transparent communication under Article 12 of the GDPR: Advocating a standardised approach for universal understandability." *Journal of Data Protection & Privacy* 5.2 (2022): 149-161.
- Hannah Ruschemeier, *Generative AI and data protection*, Cambridge Forum on AI: Law and Governance (2025), 1, e6, pp.1-16;
- Hohmann, Balázs, and Gergő Kollár, "Reflections on the data protection compliance of AI systems under the EU AI Act." *Cogent Social Sciences* 11.1 (2025): 2560654.
- Levantino, Francesco Paolo, and Federica Paolucci, "Advancing the Protection of Fundamental Rights Through AI Regulation: How the EU and the Council of Europe are Shaping the Future." *European Yearbook on Human Rights* 2024 (2024).
- Niedermeier, Robert, and Mario Egbe Mpame. "Processing Personal Data under Article 6 (f) of the GDPR: The Concept of Legitimate Interest." *Int'l J. Data Protection Officer, Privacy Officer & Privacy Couns.* 3 (2019).
- Orwat, Carsten, et al. "Normative challenges of risk regulation of artificial intelligence." *NanoEthics* 18.2 (2024): 11.
- Rohatgi, Akshita, and Tae Jung Park. "Privacy in the public: Analysing the EU framework to outline approaches for regulating AI

personal data scraping.” *Computer Law & Security Review* 57 (2025): 106150.

Ruscheimer, Hannah, “Generative AI and data protection.” *Cambridge Forum on AI: Law and Governance* (2025), 1, e6.

Sartor, Giovanni, and Francesca Lagioia. *The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on Artificial Intelligence*. European Parliamentary Research Service (EPRS) (2020), pp. 35-37 (available at [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641530/EPRS_STU\(2020\)641530_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641530/EPRS_STU(2020)641530_EN.pdf))

Szadeczky, Tamas, and Zsolt Bederna, “Risk, regulation, and governance: evaluating artificial intelligence across diverse application scenarios: Risk, regulation, and governance.” *Security Journal* 38.1 (2025): 35, pp. 13-14.

Van Bekkum, Marvin, and Frederik Zuiderveen Borgesius, “Using sensitive data to prevent discrimination by artificial intelligence: Does the GDPR need a new exception?.” *Computer Law & Security Review* 48 (2023):105770.

Voigt, Paul, and Axel Von dem Bussche. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*. A practical guide, 1st ed., Cham: Springer International Publishing 10.3152676 (2017): 10-5555.

Council of Europe, *Responsibility and AI—Right to Privacy and Data Protection* (2025), pp. 1-2 (available at <https://rm.coe.int/responsability-and-ai-en/168097d9c5>).

Data Protection Authority of Belgium, General Secretariat, *Artificial Intelligence Systems and the GDPR: A Data Protection Perspective*. Original version - version December 2024, Belgian Data Protection Authority, p. 16.

EDPB, *Guidelines 05/2020 on Consent under Regulation 2016/679*. Brussels: EDPB(2020). pp.25.(available at https://www.edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005

_consent_en.pdf)

EDPB, *Opinion 28/2024 on certain data protection aspects related to the processing of personal data in the context of AI models* (adopted 17 Dec 2024)

EDPS, *Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default* (2020)

《 주제어: Key words 》

인공지능 학습, 개인정보보호법, AI기본법, 대규모 언어모델, 동의와
적법한 처리, 이루다 사건, 유럽 일반개인정보보호규정,
EU 인공지능법, 인공지능 데이터 거버넌스
AI Training, Personal Information Protection Act(PIPA), AI
Basic Act, Large Language Models, Consent and Lawful
Processing, Iruda Case, GDPR, EU AI Act, AI Data
Governance

〈Abstract〉

A Comparative Analysis of Personal Data Protection in AI Training under Korean and EU Law

Kyungsuk Kim*

The development of artificial intelligence technologies presupposes the large-scale collection, analysis, and use of data, among which personal data functions as a core resource that directly affects the performance of AI systems. In particular, with the rapid diffusion of generative AI and large language models, diverse forms of personal data—such as web posts, images, voice data, and location information—are increasingly used as training data. This development raises a fundamental question as to whether existing data protection regimes are capable of adequately regulating AI training environments. While data utilization is indispensable for the advancement of AI, indiscriminate collection and use of personal data entail serious risks to informational self-determination, intensifying the tension between technological innovation and the protection of fundamental rights.

In this context, on 12 June 2025, a Korean court ruled that the use of personal data without the data subjects' consent in the training of the AI chatbot Irudaviolated the Personal Information Protection Act. This judgment is the first Korean case to clarify how data protection law applies to the processing of personal data for AI training, and therefore carries significant legal importance. AI training involves large-scale, repetitive data processing, the use of unstructured data beyond the original purposes of collection, and an increased risk of re-identification, all of which place AI training data at the center of

* Professor of Intellectual Property Department, Sangmyung University

contemporary data protection challenges.

Meanwhile, in 2024 Korea enacted the Framework Act on the Development of Artificial Intelligence and the Establishment of a Trust-Based Foundation, creating a comprehensive legal framework governing the development, deployment, and use of AI. Internationally, the relationship between AI training data and personal data protection has also become a major regulatory issue: the European Union operates the GDPR alongside the AI Act, while the United States relies primarily on sector-specific regulation and case law. Korea, like the EU, adopts a dual-track structure combining a general data protection law with a comprehensive AI statute.

Against this background, this article undertakes a comparative analysis of Korean and EU law on the protection of personal data in AI training, using the *Iruda* case as a focal point.